Preis- und Leistungsverzeichnis der Host Europe GmbH

Mobility Mailbox & Premium Mailbox
V 1.0

Stand: 04.07.2011

Host Europe GmbH
Welserstr. 14 · 51149 Köln
www.hosteurope.de · info@hosteurope.de

Serviceline Festnetz: 0800 467 8387
Serviceline Mobil & Ausland: +49 2203 1045-1040
Fax Serviceline: +49 2203 1045-1042

Bankverbindungen:
DE: Sparkasse KölnBonn · Kto.-Nr. 1 004 142 632 · BLZ 370 501 98
SWIFT-BIC: COLSDE33 · IBAN: DE29 3705 0198 1004 1426 32
AT: Oberbank AG · Kto.-Nr. 611-0515.33 · BLZ 15000
SWIFT-BIC: OBKLAT2L · IBAN: AT69 1500 0006 1105 1533
CH: PostFinance Basel/Bern · Kto.-Nr. 91-181312-4 (EUR)
IBAN: CH55 0900 0000 9118 1312 4

Geschäftsführer:
Patrick Pulvermüller
Thomas Vollrath
Amtsgericht Köln:
HRB 28495
USt-IdNr.:
DE187370678

CO_2-neutrales Hosting

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS 2

PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS MOBILITY MAILBOX UND PREMIUM MAILBOX 3

Preise 3

Mobility Mailbox 3

Premium Mailbox 3

Vertragslaufzeit und Abrechnung 3

Voraussetzungen 3

Leistungen Mobility Mailbox 4

Leistungen Premium Mailbox 4

LEISTUNGSSTÖRUNGEN, HAFTUNG 5

DATENSPEICHERUNG 5

FORM, ÄNDERUNGSBEFUGNIS 6

PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS MOBILITY MAILBOX UND PREMIUM MAILBOX

Preise

Nachfolgend die Preise für die Mail Add-Ons „Mobility Mailbox“ und „Premium Mailbox“ der Host Europe GmbH, im Folgenden HE genannt.

Mobility Mailbox

Mobility Mailbox wird mit einem monatlichen Betrag von von 2,99 € je E-Mailkonto berechnet. Der erste Monat wird kostenfrei als Testphase zur Verfügung gestellt.

Premium Mailbox

Premium Mailbox wird mit einem monatlichen Betrag von von 4,99 € je E-Mailkonto berechnet. Der erste Monat wird kostenfrei als Testphase zur Verfügung gestellt.

Alle genannten Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

HE behält sich vor, vorgenannte Preise im Falle einer Erhöhung der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuererhöhung entsprechend anzupassen. HE wird den Kunden über eine solche Anpassung im Vorfeld informieren.

Vertragslaufzeit und Abrechnung

“Mobility Mailbox” und “Premium Mailbox” werden monatlich im Voraus berechnet. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 1 Monat.

Der Vertrag verlängert sich jeweils um einen weiteren Monat, sollte nicht mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende der Laufzeit gekündigt worden sein.

Für “Mobility Mailbox” und “Premium Mailbox” ist das Lastschriftverfahren Vertragsbestandteil, andere Zahlungsweisen sind nur mit schriftlicher Zustimmung durch HE möglich. Der Betrag wird für den oben beschriebenen Abrechnungszeitraum im Voraus über das Lastschriftverfahren von der bei HE hinterlegten Kontoverbindung abgebucht. Die Rechnungsstellung erfolgt kostenfrei als Onlinerechnung.

Für „WebPack 3.0“ steht dem Endverbraucher nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften über Fernabsatzverträge ein Widerrufsrecht zu. Ein Widerrufsrecht besteht grundsätzlich nicht für Domains, da diese nach Kundenspezifikationen gefertigt wurden (§ 312 d BGB). Das Widerrufsrecht entfällt ferner, wenn HE nach dem vertraglich vereinbarten Anfangs-Zeitpunkt mit der Ausführung der Dienstleistung beginnt oder der Endverbraucher die Leistung aktiv in Anspruch nimmt.

Voraussetzungen

Für die Nutzung einer „Mobility Mailbox“ oder „Premium Mailbox“ ist es Voraussetzung, dass der Kunde mindestens ein E-Mailkonto innerhalb eines der folgenden Produkte angelegt hat:

- Mail Basic

- WebPack 3.0
- WebPack E-Shop
- Virtual Server Managed 5.0
- Dedicated Server Managed

Leistungen Mobility Mailbox

Durch die Buchung der Option „Mobility Mailbox“, erhält das entsprechende E-Mailkonto die folgenden Zusatzfunktionen auf Basis der OpenXchange Groupware-Lösung:

- E-Mailkonto, Kalender, Aufgaben und Kontakte auf dem Smartphone abrufbar
- Direktes und verschlüsseltes Push von E-Mails, Kontakten und Terminen
- Unterstützung von Geräten mit Windows Mobile 6.x, Android und des Apple iPhone
- Blackberry-Geräte können mit zusätzlichen kostenpflichtigen Software-Clients synchronisiert werden

Leistungen Premium Mailbox

Durch die Buchung der Option „Premium Mailbox“, erhält das entsprechende E-Mailkonto die folgenden Zusatzfunktionen auf Basis der OpenXchange Groupware-Lösung:

- E-Mailkonto, Kalender, Aufgaben und Kontakte auf dem Smartphone abrufbar
- Direktes und verschlüsseltes Push von E-Mails, Kontakten und Terminen
- Unterstützung von Geräten mit Windows Mobile 6.x, Android und des Apple iPhone
- Blackberry-Geräte können mit zusätzlichen kostenpflichtigen Software-Clients synchronisiert werden

- Private, öffentliche und freigegebene Kontakt-Ordner – interne und externe Adressbücher
- Globales Adressbuch
- Private, öffentliche und freigegebene Kalender:
    - Free/Busy
    - Verfügbarkeitsanfrage
    - Konfliktmanagement
    - Termine für andere interne und externe Teilnehmer anlegen – ("Sekretärinnenfunktion")
- Private, öffentliche und freigegebene Aufgaben delegieren (Aufgaben für andere interne Teilnehmer anlegen und kontrollieren - "Managerfunktion")
- Terminplanung für Teams und Ressourcen

LEISTUNGSSTÖRUNGEN, HAFTUNG

HE übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus einer verspäteten Störungs- oder Mängelanzeige des Kunden herrühren. Als verspätet gilt eine Anzeige, wenn sie nicht unverzüglich nach Kenntnisnahme und Durchführung einer zumutbaren Fehlersuche durch den Kunden, spätestens jedoch binnen 7 Tagen nach Auftreten der Störung bei HE entweder über das Kundeninformationssystem (KIS) oder per E-Mail an support@hosteurope.de oder schriftlich an Host Europe GmbH, DSL-Kundenservice, Postfach 92 02 54, D-51152 Köln oder per Telefax an 01805/ 663233 (0,12 €/Min.) eingegangen ist.

Hat der Kunde die beanstandete Störung oder den Mangel zu vertreten oder liegt in Wirklichkeit eine Störung oder ein Mangel nicht vor oder nicht im Verantwortungsbereich von HE und konnte der Kunde dies bei zumutbarer Fehlersuche erkennen (sog. unberechtigte Störungsmeldung), so ist der Kunde verpflichtet, HE die durch die Überprüfung oder Störungsbeseitigung entstandenen Kosten in angemessenem Umfang und gemäß dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis von HE zu erstatten. Dem Kunden bleibt es vorbehalten, geringere Kosten nachzuweisen.

HE haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit von HE oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet HE nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

Der Schadensersatzanspruch wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn keiner der in Satz 2 des vorstehenden Absatzes aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.

Des Weiteren gilt im Anwendungsbereich der Telekommunikations-Kundenschutzverordnung für Vermögensschäden die Begrenzung des § 7 TKV.

HE haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit von HE oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung von HE wegen Verzögerung der Leistung für den Schadensersatz neben der Leistung ist auf das vom Kunden zu entrichtende Jahresentgelt beschränkt. Für den Schadensersatz statt der Leistung wird die Haftung auf zwei vom Kunden zu entrichtende Jahresentgelte beschränkt. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind – auch nach Ablauf einer HE gesetzten Frist zur Leistung – ausgeschlossen. Die vorstehenden Beschränkungen gelten jedoch nicht bei der Haftung wegen einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

> Unbeschadet vorstehender Regelungen haftet HE bei Datenverlusten des Kunden nur, wenn der Kunde sichergestellt hat, dass die vernichteten Daten aus Datenmaterial, das in maschinenlesbarer Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können. Die Haftung für Datenverluste wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt.

DATENSPEICHERUNG

Die Datenübertragung erfolgt durch paketvermittelte Technik, d. h. dass die in Paketen übermittelten Daten auf einem in die Übertragung eingeschalteten Rechner zwischen Eingang bei diesem und Weitergabe an den nächsten Rechner kurzzeitig vorhanden sind.

Soweit dies zur Abrechnung erforderlich ist, darf HE die Verkehrsdaten des Kunden speichern und übermitteln. HE löscht die erhobenen Daten spätestens sechs Monate nach der Versendung der Rechnung. Erhebt der Kunde Einwendungen gegen die Höhe der Rechnung, so ist HE berechtigt, die Verkehrsdaten über sechs Monate gespeichert zu halten, bis die Einwendungen abschließend geklärt sind. Die Zielnummer wird nach dem Rechnungsversand gelöscht, falls der Kunde von seinem Recht auf vollständige Löschung Gebrauch gemacht hat.

Soweit aus technischen Gründen oder auf Wunsch des Kunden keine Verkehrsdaten gespeichert oder gespeicherte Verkehrsdaten auf Wunsch des Kunden oder auf Grund rechtlicher Verpflichtungen gelöscht werden, trifft HE keine Nachweispflicht für die Einzelverbindungen, wenn der Kunde in der Rechnung auf die nach den gesetzlichen Bestimmungen geltenden Fristen für die Löschung gespeicherter Daten in drucktechnisch deutlich gestalteter Form hingewiesen wurde. Soweit eine Speicherung aus technischen Gründen nicht erfolgt, entfällt die Nachweispflicht, wenn der Kunde vor der Rechnungserteilung auf diese Beschränkung der Möglichkeiten des Anschlusses in drucktechnisch deutlich gestalteter Form hingewiesen wurde.

FORM, ÄNDERUNGSBEFUGNIS

Beide Vertragsparteien können Willenserklärungen in elektronischer Form oder in Textform abgeben. Diese gelten als schriftlich abgegeben, soweit nicht in diesen Geschäftsbedingungen die elektronische Form bzw. die Textform im Einzelfall ausdrücklich ausgeschlossen ist oder ein gesetzliches Schriftformerfordernis besteht.

HE ist berechtigt, diese Geschäftsbedingungen und/ oder die jeweiligen Preis- und Leistungsverzeichnisse mit Zustimmung des Kunden zu ändern. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, sofern der Kunde der Änderung nicht binnen vier Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung widerspricht. HE verpflichtet sich, den Kunden mit der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines unterlassenen Widerspruchs hinzuweisen. Widerspricht der Kunde einer solchen Änderung fristgemäß, so kann HE das Vertragsverhältnis mit einer Frist von 6 Wochen zum Monatsende kündigen.

HE ist berechtigt, künftig ihre Leistungen zu erweitern, zu ändern und Verbesserungen vorzunehmen; dies gilt insbesondere, wenn die Leistungsanpassung dem technischen Fortschritt dient oder erforderlich erscheint, um Missbrauch zu verhindern, oder HE auf Grund gesetzlicher Vorschriften zur Leistungsanpassung verpflichtet ist. Freiwillige, unentgeltliche Leistungen oder Dienste von HE, die ausdrücklich als solche bezeichnet sind, können jederzeit eingestellt werden. HE wird hierbei jedoch auf berechtigte Interessen des Kunden Rücksicht nehmen.